



能量果汁工作室 职业发展咨询服务合同

合同编号(Case Number):

甲方:

护照号码:

联系电话:

联系地址:

法定监护人/甲方代理人:

乙方: Energy Juice Consulting LLC.

本合同明确甲乙双方在职位推荐与职业咨询服务中的权利和义务。乙方通过“职业发展咨询服务”项目为甲方提供相关服务,协助甲方在服务期内获得匹配的全职或实习岗位。甲方在签署本合同前已充分了解乙方服务的内容、收费方式与履约机制,双方就合同条款协商一致,自愿签订本合同。

一、服务期限

本合同自双方签署之日起生效,有效期为一年。若甲方通过乙方的职业发展咨询服务成功获得全职岗位并与雇主签署劳动合同,即视为乙方已完成本合同项下的主要服务义务,合同履行阶段随即终止。但涉及服务费用支付、违约责任、保密义务等相关条款在服务完成后仍继续有效,直至双方就相关义务履行完毕为止。

二、服务项目

职业发展咨询服务



三、服务内容

乙方提供的服务为“职业发展咨询服务”，旨在结合甲方的背景信息和职业目标，协助其系统梳理职业路径、提升应聘能力，并在乙方资源范围内提供岗位信息传递与申请流程支持。服务具体内容如下：

1. 职业发展咨询服务内容

- 在协议有效期内，乙方将在甲方签署本协议并完成背景信息登记后，基于其学历、专业、经验及求职方向，协助其识别潜在岗位机会，并向甲方传递下列信息（如有）：
 - 职位职责与申请要求；
 - 企业背景与行业信息；
 - 入职要求、岗位类型。
- 乙方通过自身渠道或网络，辅助甲方了解并推进相关申请流程。乙方不承诺提供特定岗位或录用结果，亦不在服务开始前披露具体用人单位或岗位资源。

2. 服务承诺

- 乙方承诺将基于甲方提供的背景资料与职业目标，依据乙方现有资源与专业判断，在协议有效期内合理尽力提供职业发展相关的咨询与辅助服务。该服务可能包括岗位信息传递、申请流程建议、材料优化建议及面试准备指导等，上述支持为职业咨询服务的一部分，但具体提供内容与方式由乙方根据实际情况安排，不构成乙方的强制义务，亦不因未提供该类服务而视为违约；
- 乙方不对甲方是否获得特定岗位、面试邀请或录用结果作出任何形式的明示或暗示承诺；
- 双方确认，乙方承担的是基于专业能力提供合理咨询与辅助支持的义务，而非达成具体就业结果的义务。

3. 服务完成：

- 当甲方与用人单位正式建立全职雇佣关系并完成入职后，视为乙方已履行本协议项下主要义务。此后甲方与用人单位之间的雇佣关系、权利义务及相关争议，均与乙方无关，乙方亦不承担任何形式的后续责任。

四、甲方的权利与义务

第一条

甲方确认已充分了解并认可乙方提供的“职业发展咨询服务”的内容、服务方式、费用标准及支付机制，并承诺按照本协议的约定履行相关支付义务。

第二条

甲方应在乙方指定期限内，如实、完整地向乙方提供与职业发展相关的个人信息，包括但不限于基本身份信息、教育经历、工作背景、职业目标等。上述信息将作为乙方提供服务的重要依据，甲方应保证其真实性、准确性和时效性。如因甲方提供虚假、误导或遗漏信息导致服务无法正常进行或结果不符合预期，由此产生的不利后果由甲方自行承担。



第三条

甲方应在协议有效期内，及时将通过乙方协助获得的岗位信息反馈、面试邀约、Offer情况以及入职意向等结果，书面通知乙方，通知方式可为电子邮件、即时通讯工具（如微信）或双方认可的其他渠道。

第四条

甲方有义务积极配合乙方的工作，遵从乙方的工作进度安排，并遵守乙方及服务监督方的具体要求。

第五条

甲方享有自主决定是否接受相关职位并入职的权利。但若甲方已通过书面或其他可记录方式明确向乙方或用人单位表达接受 Offer 的意向，则视为对入职安排的确认。如甲方在明确接受 Offer 后单方面放弃入职，则视为违约。甲方应于违约行为发生后五个工作日内向乙方支付违约补偿金，金额为该 Offer 所载首年税前年薪的百分之十（10%），作为乙方在服务过程中资源投入及运营安排损失的合理补偿。双方确认，该补偿金为合理预估的损失补偿，系对乙方在服务过程中已投入的时间、资源及机会成本的合理计算，不构成惩罚性违约责任。

第六条

甲方不得擅自转让其在本协议项下的任何权利或义务予第三方，亦不得授权他人代为接受乙方提供的服务，除非事先获得乙方书面同意。

第七条

甲方应对乙方提供的服务流程、咨询方法、材料模板、岗位信息及相关数据予以严格保密，未经乙方书面许可不得向任何第三方披露、复制或传播。该保密义务在本协议终止后仍持续有效。如甲方违反本条约定，乙方有权立即终止服务，并保留依法追究权利，包括但不限于要求甲方承担相应赔偿责任。

第八条

甲方应自行确保其在本协议履行期间的全部行为符合美国联邦法律及其所在州的适用法律法规，包括但不限于就业、移民、隐私及合同履行等方面的规定。如因甲方个人行为引发任何争议、违规或不利后果，相关责任由甲方独立承担，乙方不对此承担任何形式的连带责任或替代责任。

第九条

如甲方因个人发展原因（包括但不限于回国、继续深造等）拟提前终止本合同，甲方应以书面形式通知乙方。书面形式包括但不限于纸质书面文件、电子邮件、传真或双方认可的其他有效电子通信方式。本合同自乙方收到该书面通知之日起，于通知载明的终止日终止。甲方仍应按照合同约定支付截至终止日之前乙方已履行服务所对应的费用。



五、乙方的权利与义务

第一条

乙方有权依据本协议所设定的付款条件及服务节点，在甲方达成特定阶段性成果（包括但不限于签署实习、合同工或正式雇佣Offer）后，要求甲方在约定时间内支付相应服务费用。

第二条

如甲方严重违反本协议约定或适用法律法规，乙方有权单方终止服务，且无需就服务中止承担任何赔偿或补偿义务。服务终止不影响乙方就此前已履行服务部分主张合理报酬或损失赔偿的权利。

第三条

乙方承诺为甲方建立专属微信群组，便于实时协助与沟通，双方有义务在该群组内积极沟通和协商相关事宜。

第四条

乙方应依据甲方提供的背景资料及职业目标，合理筛选并传递相关岗位信息，协助甲方了解招聘要求、企业背景与岗位类型。乙方承诺在力所能及范围内确保岗位信息的准确性及推荐行为的合规性，但不对招聘结果或雇主方决策承担保证责任。

第五条

乙方应确保服务质量，采取合理措施帮助甲方达成求职目标。在合同期内，乙方将积极响应甲方的咨询，并适时调整服务内容以更好地满足甲方需求。如在合同履行过程中发生争议，乙方应与甲方沟通，以尽力达成双方认可的解决方案。

第六条

乙方仅就推荐与申请流程中的辅助支持服务承担义务，最终岗位是否录用、录用岗位的类型及具体安排，完全由用人单位独立决定，乙方不参与亦不承担相关责任。乙方仅对推荐职位的过程负责，最终职位类型及其他具体安排由雇主方决定。

第七条

乙方对甲方所提供个人身份信息负有严格保密义务，除为履行本协议目的或符合法律强制披露要求外，未经甲方书面许可不得向任何第三方披露。该保密义务在本协议终止后继续有效。

第八条

在确保不泄露甲方个人身份及敏感信息的前提下，乙方可在宣传材料中展示甲方通过服务获得的录用成果或案例，但必须隐去姓名、联系方式、证件号、薪酬等个人敏感信息，且仅限于用于乙方合法宣传或业务推广目的。



六、服务项目费用

第一条 服务费用设定

1. 当甲方通过乙方提供的职业发展咨询服务协助，成功获得岗位录用并完成入职，甲方应向乙方支付服务费用。服务费用金额为甲方入职岗位首年固定税前年薪的10%，并依约定方式完成支付；

2. 双方确认，该费用系甲方基于乙方已完成的咨询支持、岗位信息传递及申请流程协助等服务而支付的合理报酬，不构成对特定录用结果的对价，亦不代表乙方对雇佣结果作出任何承诺。

第二条 收费标准说明

1. 以甲方与雇主签署的Offer或雇佣协议中约定的首年固定税前年薪为基准，按10%计取。该基准不含任何奖金、津贴、期权、绩效等浮动性或非固定薪资收入。若甲方无固定年薪约定，则按月薪 $\times 12$ 估算；若甲方为时薪制，则按每周工作时长 $\times$ 时薪 $\times 52$ 计算。

第三条 支付时限与义务

1. 甲方应按以下时间节点完成服务费用的支付：

a. 试用期入职

i. 若甲方入职时处于试用期：

- 若薪资按月计发，则以 Offer 或雇佣合同中明确的月薪金额为准；
- 若薪资按时薪计发，则以 Offer 或雇佣合同中明确的 时薪 $\times$ 每周标准工时 $\times 52 \div 12$ 计算月薪金额；

ii. 甲方应在试用期首月入职后 7 个工作日内，支付首月费用（=月薪的10%）；此后于每月月初 7 个工作日内支付当月服务费，直至试用期结束。

iii. 甲方转正后，应按转正后雇佣合同所载首年固定税前年薪的10% 计算服务费，并扣除已支付部分，仅就差额支付。

b. Contractor职位或者实习职位入职

i. 甲方正式入职（即Offer标注的首个工作日）后7个工作日内，按照当月税前薪资收入的10%支首期服务费；

ii. 次月起，甲方应于每月月初7个工作日内，按照当月税前薪资收入的10%支付服务费，直至雇佣合同结束；

iii. 若甲方经由 Contractor 职位转为正式 Employee 职位，应自转正之日起7个工作日内，向乙方支付转正阶段服务费用，金额为转正后雇佣合同所载明之首年固定税前年薪的10%。如甲方已在 Contractor 阶段向乙方支付服务费用，乙方应自转正服务费用中予以等额扣减，甲方仅就剩余差额承担支付义务。

c. 全职Employee职位入职

i. 甲方正式以全职 Employee 职位入职（即 Offer 标注的首个工作日）后 7 个工作日内，一次性支付首年固定税前年薪的10% 作为服务费。



第四条 支付及违约责任

1. 甲方逾期支付费用超过60天且未与乙方达成支付计划的，视为恶意逃避付款义务。乙方有权采取法律手段，并向甲方追偿因此产生的合理费用（包括但不限于律师费、仲裁费、诉讼费）。上述逾期支付义务同样适用于甲方因违约行为所产生的违约金支付责任。

第五条 服务完成认定

1. 乙方提供的服务以“职业发展咨询与辅助”为核心，非保证性或结果导向型义务；
2. 在甲方通过乙方推荐与用人单位建立雇佣关系并完成入职后（包括试用期或实习或Contractor职位的实际到岗，或Employee职位的合同签署），视为乙方已完成本协议项下的主要义务，其所收取的费用系对其已履行之咨询与辅助工作的合理报酬，非对录用结果的对价；
3. 若甲方已确认接受Offer但未实际入职，适用本合同第四章第五条所列违约条款；
4. 甲方在入职后，如因个人原因主动离职，或因用人单位原因被辞退，该等情况均不影响乙方就其已完成的服务收取服务费用的权利。

第六条 免责声明

1. 乙方不以任何方式参与甲方与用人单位之间的雇佣合同谈判、雇佣安排或最终决策。乙方不对甲方是否获得录用、雇佣期限、薪酬标准、签证合规性或任何就业相关事项承担任何保证义务或连带责任；
2. 所有服务建议与资源协助，均基于乙方的专业判断与资源可及性，并不构成法律、移民或税务建议。若甲方在就业、身份或签证等方面有进一步法律需求，应另行咨询具备相应执业资格的专业律师；
3. 本协议项下乙方所收取的费用，系对其已履行咨询与辅助义务的合理报酬，非对录用结果的对价，亦不构成对任何特定结果的明示或暗示承诺。

七、保密条款

甲乙双方在本合同履行过程中所提供的一切资料及信息均应严格保密（包括但不限于项目信息、服务内容、商业计划、技术资料及商业机密等），且仅限于用于本合同之目的。未经对方书面同意，任何直接或间接、口头或书面形式向第三方披露资料或信息的行为均视为泄密，泄密方应承担因此给守约方造成的经济损失。

八、可分割性条款

若本合同中的任何条款因任何原因被视为无效或不可执行，其余条款的有效性不受影响，仍对各方具有约束力。



九、绕过禁止条款

甲方承诺，在本协议有效期内及乙方推荐之日起 六 (6) 个月内，未经乙方同意，不得绕过乙方，直接或间接向乙方推荐之目标公司的目标岗位提交申请，亦不得接受该等公司或岗位发出的录用通知。本协议的订立与履行须遵守美国适用法律及德克萨斯州法律。

第一条

“乙方推荐”系指乙方首次以书面形式（电子邮件、即时通讯工具或双方认可的其他渠道）向甲方发送某一具体用人单位+具体岗位的信息之时。“相同岗位”系指与乙方推荐岗位在同一用人单位且职位名称一致，或经用人单位确认属于同一招聘需求的岗位。“乙方促成”系指在甲方与目标公司建立联系、沟通、面试或录用过程中，提供了推荐、转介、信息传递或其他支持。只要乙方在该机会的产生或推进中有实质性参与，即视为乙方的推荐服务。

第二条

甲方接受乙方推荐/促成的目标公司发出的录用通知或建立任何雇佣/实习/合同关系，则视为甲方通过乙方推荐获得该机会。甲方须按照本协议“支付时限与义务”条款约定，向乙方支付相应的服务费。

十、律师咨询权

乙方有权在合同签署后的五个工作日内就本合同内容咨询其法律顾问，因此，本合同不适用逆向解释规则，即在合同条款有歧义的情况下，不应因乙方为起草方而对乙方不利解释。

十一、合同完整性

本合同构成甲乙双方就本合同所包含事项达成的完整且唯一的合同。合同内容取代各方在本合同签署之前或同时进行的所有谈判、合同或约定。

十二、不可抗力条款

因不可抗力（包括但不限于自然灾害、战争、罢工、政府行为等）导致任何一方无法履行本合同项下的全部或部分义务时，受影响一方不被视为违约，但应在不可抗力事件发生后尽快书面通知对方，并在合理范围内采取一切必要的措施以减轻不可抗力的影响。



第一条

本合同所称不可抗力，是指无法预见、避免或克服的客观情况，如重大自然灾害、瘟疫、战争、骚乱等。

第二条

若因不可抗力导致一方无法履行合同义务，根据不可抗力的影响程度，不能履行合同的一方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。若不可抗力发生于履约延迟之后，该方不能因此免除责任。

第三条

若因不可抗力导致一方无法履行合同义务，该方应立即通知另一方，说明不可抗力的发生日期、事件性质、预计持续时间及对履行本合同的影响，并在不可抗力事件发生之日起15日内提供书面证明。

第四条

双方应就不可抗力造成的影响及时协商解决方案和补救措施，因不可抗力影响而无法履行义务的一方应尽力采取合理措施，以减轻可能给对方造成的损失。

十三、修改

本合同的任何补充、修改或变更均应以书面形式通过《补充合同》确认。《补充合同》一经双方签署，即具有与本合同同等的法律效力。直接在本合同正文上的修改无效。如《补充合同》与本合同内容存在冲突，以《补充合同》为准。

十四、通知及送达

第一条

本合同项下的任何通知、要求或其他通讯均应以书面形式发出，具体通知及送达方式详见首页。除非甲方另有明确指示，合同中的所有通知和沟通均应通过甲方指定的代理人进行。

第二条

各方确认，所提供的送达地址适用于非诉时各类通知、合同等文件的送达，以及就本合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达。若需变更送达地址，各方应及时履行通知义务；若未履行通知义务，则原确认的送达地址视为有效送达地址。



十五、适用法律

本合同的订立、生效、履行、解除、解释及争议解决均受美国德克萨斯州相关法律法规的管辖，并按其解释。

十六、生效及终止条款

第一条：本合同由甲方、乙方及乙方代表签署，自签字盖章之日起生效。

第二条：本合同约定的服务期届满时，合同自然终止。

第三条：本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方及乙方各执一份。

甲方/甲方代理人（签字）：

签署日期：

乙方（签字）：

签署日期：